TOC1006

enriched

Conversazione

Campo	Valore
Codice	TOC1006
Tipo	esame
Durata	00:13:52
Partecipanti	2
Anno	2018
Punto di raccolta	TO
Licenza	CC BY-NC-SA 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Release	KIP@v3.0.0 — https://github.com/KIParla/KIP/releases/tag/v3.0.0

Partecipanti

Codice	Occupazione	Genere	Regione	Età	Titolo di studio
TO024	intell	F	piemonte	56-60	
TO022	stud	F	campania	21-25	

Trascrizione

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	0:00–0:03	e:h, (.) anna, rossi.
	0:17–0:18	buongiorno.
TO022	0:20–0:22	s~ io (non) sono:: frequentante,
TO024	0:22–0:25	lei (.) [È] frequen[tante. sì].
TO022	0:23–0:23	[frequentante].
	0:24–0:28	[ho firmato an]che: il foglio:: (.) l'ultimo giorno dell'argomento.
TO024	0:28–0:30	non era l'ultimo giorno,
TO022	0:30–0:34	ah. però, ehm: >cioè< nel senso il giorno in cui lei ha pre[so:: (.) il pe]nultimo sì.
TO024	0:32–0:33	[il penultimo].
	0:34–0:41	[no. xx] allora è mancata l'ultimo giorno scher[zo. ALLORA], che cosa, lei ha questo privilegio di scegliere una doman[da].
TO022	0:34–0:34	[xx]
	0:36–0:37	[no. no]. ((ride))
	0:41–0:44	[sì]. eh=il: sistema che mi era più piaciuto è quello: tedesco.
TO024	0:45–0:50	e mi vuole parlare di qualcosa in particola:re? della:=e:h germania o:ggi:,
	0:52–0:56	[non mi] può parlare della germania dall'alto medioevo a oggi.
TO022	0:52–0:52	[xx]
TO024	0:56–1:01	[scel]ga un=e:h argomento. una fa:se:, un=e:h
TO022	0:56–0:57	[ah].
	1:01–1:06	magari::: (.) dalla proposta di thibaut alla critica di savigny?
TO024	1:03–1:03	((colpi_di_tosse))

Parlante	Tempo unità	Testo
	1:06–1:09	la scuola sto:ri[ca, la] polemica. va [bene].
TO022	1:07–1:08	°[scuo~ st~]°
	1:09–1:09	[sì].
	1:10–1:22	allora, e::h=m:h (.) la germania avvertiva::: (in=)un determinato periodo l'esigenza di:: dotarsi di un=eh codice unita:rio, che potesse quindi unificare la germania, la quale ave~
TO024	1:22–1:24	di che periodo stiamo parlando,
	1:24–1:27	lei mi ha detto in un determinato periodo,
TO022	1:27–1:28	diciannovesimo secolo?
	1:29–1:34	e::h c'era >quest<'esigenza di unificare il=e::h il diritto in germania.
	1:34–1:42	pertanto eh thibaut e:::h=m:h (.) presentò questa:: questa proposta, di dotare la: germania di:: di un codice.
	1:42–1:52	la proposta di thibaut e::h ebbe anche: successo, anche perché la germania veniva da un periodo, in cui era stata:: succube dell'occupazione:: francese.
	1:52–2:04	e pertanto viveva un=e::h un periodo in cui aleggiavano:: sentimenti:: patriottici. e pertanto i~ e pertanto tutti erano:: (.) e::h favorevoli a questa: proposta di:: dotarsi di un codice.
TO024	2:05–2:08	cosa vuol dire che ha avuto successo. che hanno adottato un codice?
TO022	2:09–2:17	no. e:h nel senso la proposta di: thibaut era quella di unifica:re il diritto in germania. ed ebbe successo >proprio perché< (.) tutti erano,
TO024	2:17–2:23	la proposta nel senso l'idea, [è piaciuta. ma non hanno] fatto nien[te. o hanno] fatto [qualcosa].
TO022	2:19–2:21	[l'idea era piaciuta],
	2:21–2:22	[no. eh],
	2:22–2:29	[no. non hanno fat]to niente, e::h perché ci fu:: savigny che criticò apertamente questa proposta.
TO024	2:26–2:27	((colpi_di_tosse))
TO022	2:29–2:42	e la critico proprio perché e:::h lui non concepiva il fatto che la germania, dovesse dotarsi di un codice, un codice che era stato comunque frutto di: tutte le guerre che: aveva vissuto la:: la francia sotto il periodo: napoleonico.
	2:43–2:58	e savigny affermava che:=il=e::h (.) il diritto doveva:: essere qualcosa di:: naturale. (.) doveva essere intrinseco a quello che è lo spirito del popolo. non poteva rifarsi (.) a: un:: qualcosa che non apparteneva: al popolo. quindi al=e:h al codice francese.
TO024	2:59–3:15	ecco. e::h ma:: e::h thibaut, naturalmente quando m::h sosteneva: la bontà dell'idea di (.) adottare un codice che in quel momento inevitabilmente era qualcosa di molto simile al code civil [francese],
TO022	3:14–3:19	[x. perché]=era il modello per eccellenza: (.) [al quale ci=s~ °>ci=s'(ispira~<°]
TO024	3:17–3:24	[sì, certo. ma thibaut] non è che dicesse adottiamo il codice francese perché è francese.
TO022	3:24–3:27	no. adottiamolo perché=era il modello, per eccellenza,
TO024	3:26–3:27	((colpi_di_tosse))
	3:29–3:34	non diceva nemmeno adottiamo il codice francese perché è l'unico modello moderno.
	3:35–3:48	e::h cosa sottolineava (.) thibaut. di questo codice francese. che in effetti (.) erano dei tratti che (.) e::h gli stessi francesi avevano, molto,
TO022	3:48–3:52	perché si ispirava comunque=a=ideali di libertà, di uguaglianza,

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	3:54–4:07	e:::::h (.) sì. si po[trebbe poi, cioè certamente è stato], e:h presentato come un codice rivoluzionario anche se poi se andiamo a vedere non è che fosse (.) tanto rivoluzionario.
TO022	3:59–4:01	[comunque, sanciva comunque],
TO024	4:07–4:18	però, (.) diciamo, il movimento di pensiero che ha portato all'idea che fosse una buona cosa quasi inevitabile codificare,
	4:19–4:22	quello dell'illuminismo giuridico diciamo,
TO022	4:22–4:23	mh.
TO024	4:24–4:30	vedeva il codice come, (.) che cosa. (.) cosa c'era nel codice.
TO022	4:31–4:32	m:::h
	4:34–4:41	nel senso come un:: uno strumento completo. che in qualche modo, contenesse all'interno, tutto il diritto:: vigente.
TO024	4:43–4:56	più che il diritto cioè, (.) doveva servire, (.) a [e entrare in vigo]re, e=essere seguito. ma più che il diritto vigente, nel codice doveva risplendere nella [sua] evidenza, che cosa.
TO022	4:47–4:48	[per sintetizz~]
	4:54–4:55	[mh].
	4:58–4:58	[e::h]
TO024	4:58–5:00	[il dirit]to, (.) razio[na:le].
TO022	5:00–5:01	[razionale]. (.) giusto.
	5:01–5:03	diritto razio[nale. sì].
TO024	5:02–5:06	[è un dirit]to (.) di validità universale.
	5:06–5:24	quindi thibaut, diceva (.) [dobbiamo do]tarci di questo, [codice], per le sue qualità (.) di (.) strumento universa:le. per razionalizzare la vita del diritto. [ed è su] questo che von savigny, (.) invece richiama l'idea di popolo.
TO022	5:08–5:09	[x=x sì].
	5:10–5:11	[codice],
	5:19–5:20	[sì].
	5:25–5:34	mh. richiama l'idea di popolo, perché appunto dice che il diritto deve essere qualcosa che appartiene al popolo. e infatti fa il paragone con il linguaggio. perché=al, appun~ (.) allo stesso modo del linguaggio che
	5:35–5:43	ogni popolazione ha il suo determinato linguaggio, (.) anche il diritto deve rispecchiare eh=e::h il popolo. non può essere un diritto che si distacca da quello che=è, che è il popolo.
	5:44–5:55	e::: quindi pertanto la:: (.) la proposta di thibaut venne: accantonata. anche per questa: critica. anche perché savigny era il padre:, appunto della:: scuola storica,
	5:55–6:06	aveva:: grandissimo prestigio, e approfittò anche di questa situazione, per dare anche:: importanza a quello=che=era:: il manifesto:: il manifesto storico. con il quale lui è [riconosciuto].
TO024	6:06–6:17	[sì]. (.) senta. uno che:=e::h una persona che ascolta quello che lei ha detto, che=è (in) tutto, (.) corrispondente ((ride)) alla realtà,
	6:17–6:26	si forma una sua (.) idea (.) su quale fosse il diritto che von savigny (.) più apprezzava.
TO022	6:27–6:27	mh.
TO024	6:29–6:43	qual era questo diritto. quando lui diceva ogni popolo deve vivere <secondo> il proprio diritto. che si sviluppa, che ha vita, nel (.) che=è animato dallo spirito del popolo. e così via.
	6:45–6:47	parlando di popolo tedesco.

Parlante	Tempo unità	Testo
TO022	6:47–6:49	del=e::h diritto romano.
TO024	6:49–6:54	ecco. questo non è::: (.) [intuitivo ecco]. ((ride))
TO022	6:52–6:54	[>anche perché< la pan~ (.) no infatti].
	6:55–6:57	>anche perché comunque< la pandettistica [(>si trovava comun~<)]
TO024	6:56–6:58	[no la pan]dettistica deve ancora [venire].
TO022	6:58–6:59	[successiva]mente. sì.
TO024	7:00–7:10	ec[co]. perché, (.) non è, cioè uno potrebbe pensare vabbè i tedeschi hanno le loro, con[suetudini] germaniche invece in realtà,
TO022	7:00–7:00	[per],
	7:06–7:07	[consuetudini].
	7:10–7:25	e:h, anche perché la germania comunque, vive un periodo di diritto consuetudinario. quindi, nel quale erano presenti consuetudini locali. (.) successivamente con la diffusione appunto della scienza iuris, venne importato quello che era il il modello romanistico.
	7:26–7:34	la germania visse anche un periodo di ius comune. nel quale vi~ (.) m::h esistevano sia il diritto romano, sia le consuetudini locali.
	7:35–7:41	la germania aveva comunque vissuto un periodo in cui=e: era entrata a contatto con quello che era: il modello:: romanistico.
TO024	7:45–7:45	va bene.
	7:46–7:53	senta, a=e::h mi vuole parlare della (.) concezione del diritto in india.
TO022	7:55–7:56	ehm::
	7:57–7:58	sì.
	8:02–8:04	°allora.° ehm:::
	8:07–8:10	nel senso del=e:h dharma, karma,
TO024	8:10–8:15	sì:. le concezioni, (.) indù diciamo dell'ordine,
TO022	8:16–8:16	ah.
	8:17–8:26	>allora nel senso<, allora, innanzitutto:: in india la concezione del diritto è quella che:: si rifa al=e::h (.) rta °giusto?° e:h=che=è: l'ordine cosmico.
TO024	8:26–8:27	((colpi_di_tosse))
TO022	8:26–8:35	e tutti gli uomini devono: rifarsi in qualche modo, a quello che: e::h (.) no~ ordina tra virgolette, l'ordine cosmico.
	8:36–8:46	e per poter=e::h seguire questo: ordine cosmico, è neces~ m::h comunque >cioèdobbiamo innanzitutto< dire che:: in india, sono presenti:: le caste.
	8:46–8:56	quindi ogni determinata casta, deve raggiungere determinati: (.) possiamo dire obiettivi. (.) per (.) poter arrivare a quello che=è:: l'ordine cosmico.
TO024	8:58–9:09	allora, e:h come si fa a conoscere (.) quello che è il=e::h comportamento appropriato (.) e conforme all'ordine cosmico.
	9:11–9:12	come si fa a sapere
	9:15–9:17	quali sono le fonti,
TO022	9:17–9:18	il dharma?
	9:22–9:23	che=era::,
TO024	9:25–9:29	il dharma, cioè si può parlare f~ (.) di fonti del dharma.
TO022	9:30–9:30	(mh.)
TO024	9:30–9:31	il dharma che cos'è
TO022	9:33–9:37	è l'insieme dei:: comportamenti:: (.) giusti da:: da tenere.
TO024	9:37–9:41	come si fa a conoscere quali sono i comportamenti giusti.

Parlante	Tempo unità	Testo
TO022	9:44–9:45	ehm:::
TO024	9:46–9:47	((colpi_di_tosse))
TO022	9:50–9:51	°mh=m::h°
TO024	9:56–9:59	qual è la fonte prima del=eh dharma.
TO022	9:59–10:00	il kamasostra?
TO024	10:01–10:07	no. il kamasutra, (.) kama sutra riguarda il kama. [che co]s'è il kama.
TO022	10:06–10:06	[sì].
	10:08–10:09	era=m::h
TO024	10:10–10:11	((colpi_di_tosse))
TO022	10:10–10:11	m:::h
TO024	10:19–10:25	è il pia[ce:re. non è proprio (.) un o]biettivo (.) elevato quanto il [dharma].
TO022	10:19–10:21	[a:h il piacere. ah. sì].
	10:24–10:25	[giusto].
TO024	10:25–10:25	[m:h]?
TO022	10:25–10:26	°[pia]cere. sì.°
	10:27–10:28	ehm:::
TO024	10:29–10:30	i veda cosa sono.
TO022	10:30–10:32	i veda sono la:: rivelazione.
	10:35–10:36	e:::h
	10:37–10:38	quindi::,
TO024	10:37–10:38	((colpi_di_tosse))
TO022	10:42–10:43	l'altro punto non lo:,
TO024	10:43–10:56	vabbè. era interessante (.) questo (.) discorso sulle fonti perché (.) a un estremo abbiamo il dharma la: (.) ciò che viene (.) udito.
TO022	10:52–10:52	[sì].
	10:56–10:57	mh.
TO024	10:57–11:02	e all'altro estremo (.) è (.) il senso di soddisfazione personale.
TO022	11:02–11:03	mh.
TO024	11:03–11:12	che=è forse una chiave per capire (.) qual è il senso dell'ordine anche sociale. però, senta
	11:12–11:26	effettivamente (.) comprendere queste idee di ordine e di strumenti per=e::h mantenere l'ordine della ci~ del=eh dell'india classica, (.) può essere complicato.
TO022	11:26–11:27	[un po' di confusio~]
TO024	11:26–11:36	[VEDIAMO, vedia]mo, infatti, infatti (.) e:::h ne abbiamo la riprova durante il periodo coloniale in india.
TO022	11:36–11:36	[sì].
TO024	11:36–11:41	[mi] vuole parlare, un po' in generale, del=eh periodo coloniale in india.
TO022	11:41–11:41	mh.
	11:41–11:44	quindi della:: della diffusione del common law. in india?
TO024	11:45–11:46	((colpi_di_tosse))
TO022	11:47–11:48	ehm:::
	11:51–11:51	allora.
	11:57–12:02	ma n~ nel senso quello che:: (.) quello che ha comportato la:: la diffusione del common law in india

Parlante	Tempo unità	Testo
TO024	12:03–12:22	guardi, tutto. da un lato appunto la diffusione del common law in india. dall'altro, (.) le <resistenze:>, il riconoscimento di diritti diversi dal common law, (.) tutto. (.) quello che può riguardare il diritto lei può dirmi. se vuol cominciare con il common law in india, inizi di lì.
TO022	12:22–12:23	mh.
	12:23–12:25	questa parte no~ ehh.
	12:25–12:33	e::h in pra~ >vabbè< io ricordo che >comunque< quando gli inglesi arrivarono:: in india, trovarono comunque un ambiente che era: pieno di:: di diritti.
TO024	12:30–12:31	((colpi_di_tosse))
TO022	12:33–12:45	non vigeva un solo diritto. in india. quindi, poter m:::h far apprendere quello che era il diritto inglese, risolto comunque:: difficile all'inizio. >proprio perché< non riuscì (.) [ad essere permeabile],
TO024	12:44–12:49	[ma gli inglesi secondo lei vole]vano fare apprendere il diritto inglese a qualcuno?
TO022	12:49–12:57	no. (.) il loro obiettivo era colonizzare. però e::h la fase sciu~ successiva a quella del colonizzare, comunque=è imporsi. in qualche modo.
TO024	12:58–12:59	((colpi_di_tosse))
TO022	12:59–13:03	quindi comunque era necessario far imporre il=e:h il loro diritto in india.
	13:04–13:08	pur facendo continuare a vivere quelli che erano: i diritti locali.
TO024	13:09–13:23	e allora come si:: (.) crea un equilibrio tra (.) una applicazione del common law in india e il riconoscimento di diritti locali. dov'è l'equilibrio.
TO022	13:36–13:37	non riesco a ricor[dare].
TO024	13:37–13:38	[non],
	13:39–13:40	se:nta, ventitré.
TO022	13:43–13:44	e:::h
	13:46–13:47	posso: pensarci un attimo? s~
TO024	13:47–13:50	sì, sì sì. (.) io scrivo qua, lei ci pensi con comodo.
TO022	13:48–13:48	[(va bene)]
	13:51–13:51	va bene.